

1500405-73.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN TAVARES DE ALMEIDA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RUAN TAVARES DE ALMEIDA, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de maio de 2022, por volta de 21h42, na Travessa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500405-73.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500405-73.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN TAVARES DE ALMEIDA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RUAN TAVARES DE ALMEIDA, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de maio de 2022, por volta de 21h42, na Travessa Francisco Rabelo, nº 27, bairro Itagaçaba, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de cocaína, com peso aproximado de 9,6 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 16,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 80) e apresentou defesa preliminar (fls. 89/91).

A denúncia foi recebida 14 de setembro de 2022 (fls. 94) e o réu citado (fls. 118).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado

(gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 120/123).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 120/123).

A Defesa pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28, "caput", da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 125/131).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, no contexto de tempo e espaço acima descrito, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o acusado saindo de sua residência. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu dispensou objetos ao solo. Diante desse contexto, os policiais procederam à abordagem do acusado, constatando que ele havia dispensado ao solo 05 (cinco) eppendorfs de cocaína e 01 (uma) porção de maconha e estava na posse de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, diante da admissão informal do denunciado acerca da destinação comercial dos entorpecentes e da existência de outras drogas na casa, os militares adentraram no imóvel com a autorização do morador, Juliano Santiago Ferreira (padrasto do réu), e encontraram, dentro de um tênis, nos fundos da casa, outros 06 (seis) eppendorfs de cocaína.

Na sequência, o acusado foi preso em flagrante, tendo optado por permanecer em silêncio no seu interrogatório policial (fl. 04).

Registre-se que o réu encontra-se respondendo a ação penal pela prática de igual delito nos autos n. 1500769-79.2021.8.26.0621, bem como por furto nos autos n. 1501042-58.2021.8.26.0621 (conforme certidão de fls. 21).

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de constatação provisória (fls. 15/17), exame químico toxicológico (fls. 48/50) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu alegou que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo pessoal.

Relatou que os policiais vistoriaram sua casa e indicou a eles que o restante dos entorpecentes estava guardado em seu sapato. Negou ter admitido aos policiais que as drogas encontradas eram destinadas à venda (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 120/123).

O policial militar Rhuan Cardoso Fernandes de Souza relatou que estava em patrulhamento pelo bairro do Itagaçaba, quando percebeu que o acusado, ao notar a presença policial, dispensou duas substâncias, sendo uma esbranquiçada e a outra esverdeada, que parecia ser cocaína e maconha. Afirmou que, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Asseverou que o réu, ao ser indagado, confessou que estava realizando o tráfico de drogas naquela localidade, bem como admitiu que possuía mais entorpecentes em sua residência. Disse que a entrada no imóvel foi franqueada pelo padrasto do acusado, Juliano, e que a autorização foi devidamente filmada. Alegou que mais entorpecentes foram localizados no interior do sapato do réu, que estava situado em uma prateleira. Relatou que o acusado não era conhecido nos meios policiais. Afirmou que não se recordava se o réu disse há quanto tempo estaria vendendo drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 120/123).

Essas são as provas e recomendam a desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

A não ser pela apreensão da droga, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

Com efeito, o réu negou que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, admitindo, tão somente, a propriedade da porção da droga e sua condição de usuário. Além disso, o policial militar que apresentou a ocorrência informou que a abordagem se deu pelo fato de o réu ter demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição, porém

não o conhecia nos meios policiais e não o viu em atos de traficância, consubstanciando-se a apreensão apenas porque o submeteram à revista pessoal e depois durante as buscas na residência. Frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de droga para uso próprio é a que se mostra mais justa. Com efeito, não se afirma que a droga não era destinada à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria. No caso, a dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada. Parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas. O acusado é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, motivos pelos quais se tem como suficiente para reprimir e prevenir a conduta delituosa a imposição da pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR RUAN TAVARES DE ALMEIDA, portador da cédula de identidade R.G. nº 56.688.404, filho de William Dias de Almeida e Luana Tavares de Freitas, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, a pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas.

Na sequência, considerado o tempo de prisão cautelar do acusado, que cumpriu pena por tempo e em regime mais rigoroso do que a pena ora imposta, considero-a cumprida, JULGANDO-A EXTINTA.

Expeça-se o alvará de soltura.

Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias manifestação do interessado a respeito do valor apreendido, mas decorrido o prazo in albis, transfira-se valor ao Fundo Penitenciário, nos termos das N.S.C.G.J.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA